武汉贸腾建设集团有限公司“12.18”物体打击一般生产安全事故调查报告

发布时间：2021-01-25 08:32 来源： 宣恩县应急管理局 字体：加大 减小

2020年12月18日15时许，武汉贸腾建设集团有限公司承建施工的文澜置业三河沟项目发生一起生产安全事故，造成1名作业人员受伤，经医护人员抢救无效死亡，直接经济损失130万元。

事故发生后，县委县政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，县人民政府成立了由政府办主任陈勇任组长，县应急局、县监察委、县公安局、县住建局、县人社局，县总工会等单位派员参加的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）工程概况

三河沟项目位于宣恩县椒园镇三河沟村，占地面积56.85亩，建筑面积11万平方米，工程建设总投资4亿元，工期3年，项目包含7栋高层以及2万平方米的地下室，建成后有住宅650户，车位700个。

（二）事故相关单位及人员情况

1.建设单位：宣恩文澜置业有限公司，公司成立于2020年11月，注册资本壹仟万元，法人代表高斌，公司住所宣恩县珠山镇兴隆大道，经营范围：房地产开发，商品房销售，物业服务管理等。

2.施工单位：武汉贸腾建设集团有限公司，法定代表人佘后华，注册资本捌仟万元，公司位于武汉市东西湖区，经营范围：地基基础工程，土石方工程，隧道工程等。安全生产许可证号（鄂）jz安许证字（2016）014043，有效期至于2021年6月12日；建筑资质证书编号D242008510，资质等级：地基基础工程承包壹级。

3.监理单位：湖北同欣项目管理咨询有限公司，法定代表人龚勋，公司位于恩施市舞阳坝办事处耿家坪村，经营范围：一般工业与民用建设监理、市政道路工程监理等。

4.挖掘机司机：梁大忠，男，身份证号：422825********0419，家庭住址宣恩县晓关乡中村坝九组25号。

5.事故受害者：钱耀林，男，现年52岁，钢筋工。身份证号码：413026********1230，河南固始县杨集乡杨集村人。

二、事故现场勘验情况

现场位于湖北省宣恩县椒园镇三河沟村文澜置业项目建设工地。该工地北面为东西走向的209国道，其国道向西可至椒园集镇，向东可至宣恩城区；工地的西面为工建-博智广场楼盘，南面为一条东西走向的公路。其公路向东与209国道汇合，向西至工建-博智广场楼盘。公路的南侧沿线为教育城还建房。

中心现场位于文澜置业楼盘工地中间段靠西侧位置处，工地处于基础施工阶段，其地面为泥地。中心现场处可见摆放有南北呈向的条状钢筋和东西呈向的卷状钢筋。条状钢筋东侧地面处可见一个黄色安全帽，卷状钢筋的西侧地面处可见遗留的血迹。卷状钢筋的北侧可见一条东西呈向的沟壑。中心现场的北侧可见两台并列的打桩机，南面可见教育城还建房10栋楼房。

事故发生挖掘机为神钢260型（型号为LL13-C6123），挖掘机料斗背面上部中心用三根长约20cm、直径20mm钢筋焊接成简易挂勾，最大吊重约5吨。挖掘机右侧临近履带前方堆放有两捆卷状钢筋，挖掘机离停放拖钢筋货车约5米，其间有高约2.5米铁皮围墙分隔。吊卸的直钢筋：长9m，直径16mm，一捆90根，重量约2吨。吊卸捆绑钢丝绳直径20mm、长约3.5米，两端固定成圈以便挂捆起吊钢筋。捆绑钢筋两点间距约为3m。

三、事故发生经过及现场救援情况

2020年12月18日上午，武汉贸腾建设集团有限公司三河沟文澜置业项目施工员汪枭安排挖掘机司机梁大忠和张祥峰等几个钢筋工卸钢筋。中午12时许，梁大忠把挖掘机开到卸货现场，并用挖掘机对场地先进行了平整，然后停下准备用挖掘机卸货。张祥峰喊上了李广刚、钱耀林（死者）、郑西俊三个人前往卸钢筋。由张祥峰和郑西俊在车上负责用两根钢丝绳一端分别捆在每捆钢筋两头约1.5米处，而后将两根钢丝绳挂至挖掘机铲斗背部简易挂钩上，再向司机发出起吊信号，钢筋吊到

钢筋加工车间钢筋堆放区，由李广刚在挖掘机左边，钱耀林在挖掘机右边，分别负责将吊着的钢筋一头用双手扶正后，挖掘机再放卸下钢筋。

2020年12月18日下午3时许，在吊第十七捆钢筋时，张祥峰有事离开，由郑西俊一人捆挂钢筋。该捆钢筋吊堆放区，因要求改变摆放方向，挖掘机在运动过程中，引起悬吊的钢筋发生大幅度摆动，钱耀林所在位置，前有悬吊的钢筋，左侧有挖掘机，后面堆放着卷状钢筋，钱耀林为了躲避摆向其的钢筋弯腰勾下。由于悬吊的钢筋摆弧很大，使挖掘机右侧吊卸钢筋用的钢丝绳从挖掘机铲斗背部滑到铲斗侧面，导致挖掘机起吊的钢筋失去平衡，挖掘机右侧钢筋突然下降，正好击中弯腰躲避钢筋的钱耀林，钱耀林被砸中后，李广刚叫挖掘机司机梁大忠把钢筋吊高，梁大忠吊高钢筋后，现场人员便将钱耀林拉出，并拨打120急救电话，医护人员及时赶到现场进行紧急抢救，钱耀林经抢救无效死亡。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

作业人员钱耀林违规作业冒险蛮干。钱耀林安全意识淡薄，不按规程作业，违规进入吊卸作业的挖机悬臂旋转范围，站立位置后方有堆放的卷状钢筋，侧边有挖机作业，形成了视觉盲区，违规作业是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.挖掘机司机违章作业。挖掘机司机梁大忠在用挖掘机吊卸作业时，没有执行起重吊装作业安全操作规程，违反安全管理制度，在没有现场指挥且有人在吊卸危险区域内冒险作业。

2.施工单位起吊施工作业现场无专门安全管理人员。在起重吊卸作业没有进行技术交底，没有按照法律法规规章标准的规定安排现场管理人员，无人制止装卸作业人员违章违规作业的行为。

3.安全教育不到位。事故单位没有对从事起重吊装作业人员进行安全教育培训，导致作业人员不懂安全操作，没有有效的防范措施。

4.安全意识淡薄。一是施工单位安全意识淡薄；二是作业人员安全意识淡薄。

（三）事故性质

经调查认定，武汉贸腾建设集团有限公司“12.18”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

钱耀林：施工单位钢筋班作业人员，施工过程中冒险蛮干违规作业，是发生该起事故的直接原因，应负该起事故的直接责任，鉴于其在该起事故中死亡，免于追责。

梁大忠：施工单位挖机操作人员，施工过程中违反起吊作业操作规程，是发生该起事故的原因之一，建议武汉贸腾建设集团有限公司按内部规章制度予以处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

张祥峰：施工单位钢筋班班长，施工作业过程中违反劳动纪律，作业过程中离开工作岗位，是发生该起事故的原因之一，建议武汉贸腾建设集团有限公司按内部规章制度予以处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

汪枭：施工单位现场施工员，组织起吊施工作业未安排现场指挥人员，应负该起事故的主要责任，建议武汉贸腾建设集团有限公司按内部规章制度予以处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

李森：施工单位现场负责人，施工作业中未认真履行安全生产管理职责，应负该起事故的管理责任，建议武汉贸腾建设集团有限公司按内部规章制度予以处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

向邦恒：工程监理单位现场总监，未认真落实工程监理工作方案，应负该起事故的管理责任，建议湖北同欣项目管理咨询有限公司按内部规章制度予以处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

黄鹏飞：武汉贸腾建设集团有限公司宣恩三河沟项目经理，未认真履行项目安全生产管理职责，应负该起事故的领导责任，建议县应急管理局按《安全生产法》第九十二条的规定进行处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1、武汉贸腾建设集团有限公司：企业管理人员履行安全生产职责不到位，未认真开展作业人员安全教育培训工作，起吊作业无现场指挥人员和现场安全管理人员，无人制止作业人员的违章操作，违反《安全生产法》的规定，建议县应急管理局按《安全生产法》第一百零九条的规定予以处罚。

2、湖北同欣项目管理咨询有限公司：企业监理人员履行安全生产监理职责不到位，违反安全管理的规定。建议湖北同欣项目管理咨询有限公司向宣恩县安全生产委员会作出书面检查，检查材料送县安委会办公室。

六、预防措施建议

（一）加强安全教育培训，提高安全意识，掌握安全操作规程。

（二）严格执行安全生产法律法规规定，完善单位安全生产各项制度，强化安全责任，狠抓责任、制度、教育等方面落实。

（三）加强现场管理。排查治理事故隐患，防患于未然。

武汉贸腾建设集团有限公司“12.18”物体打击事故调查组

2021年1月22日